



**PUTUSAN**

Nomor 5794 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **INAQ JUNAIDI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Dempek, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
2. **LAMARIPU alias AMAQ RIPIH**, bertempat tinggal di Dusun Pengeot, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
3. **AISAH alias INAQ MARYAM**, bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
4. **MUHNI alias INAQ CIMING**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
5. **MUKSIN**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
6. **MUNIRAH alias INAQ LALA CAHYANI**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
7. **MUHSAN alias SAM**, bertempat tinggal di Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
8. **HIKMAH alias INAQ MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju III, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
9. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 5794 K/Pdt/2024



Tengah;

**10. JUMNAH**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Supratman, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di BTN Berlian Asri Blok B, Nomor 7, Jalan Arya Banjar Getas, Gang Sinar, Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

- 1. HAJAH MALINI**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju II, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 2. JAMIL**, bertempat tinggal di Dusun Pengembuk, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3. IYOK**, bertempat tinggal di Dusun Pengembuk, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 4. MANGGIS**, bertempat tinggal di Dusun Pengembuk, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 5. NURSAID, S.Ag.** (anak dari Almarhum Haji Munawir Haris), bertempat tinggal di Dusun Jeruju II, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- 6. HAJAH LAILA PARIATI** (anak dari Almarhum Haji Munawir Haris), bertempat tinggal di Dusun Rangah, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 5794 K/Pdt/2024*



Lombok Tengah;

7. **IDA LAILA** (anak dari Almarhum Haji Munawir Haris), bertempat tinggal di Dusun Jeruju II, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
8. **TUTIK NUNUNG HARTATI** (anak dari Almarhum Haji Munawir Haris), bertempat tinggal di Dusun Petanggak, Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **YAUMUL ATIKAH** (anak dari Almarhum Haji Munawir Haris), bertempat tinggal di Dusun Jeruju II, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **SITI KHADIJAH** (anak dari Almarhum Haji Munawir Haris), bertempat tinggal di Dusun Perentet, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **AMAQ IRDIANAH**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju II, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
12. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Jeruju II, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1, 4, 5, 6, 8, 11 dan 12 dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahrib Nurdin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum M. Busairi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Baloq Sidiq, Nomor 07, Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024;

Para Termohon Kasasi;

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 5794 K/Pdt/2024*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Praya di atas tanah embung sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dan cucu-cucu/ahli waris dari almarhum Putrasih alias Amaq Ruminah;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah embung sengketa adalah hak dari almarhum Putrasih alias Amaq Ruminah yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan dari Inaq Raehan alias Inaq Rihanah (semasa hidupnya ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III) maupun Haji Munawir Haris (semasa hidupnya ayah Tergugat V sampai dengan Tergugat X), Amaq Irdianah (Tergugat XI) dan Samsudin (Tergugat XII) yang telah melakukan gadai menggadai dan/atau memperjualbelikan tanah embung sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa gadai menggadai dan/atau jual beli atas tanah embung sengketa yang dilakukan oleh almarhum Inaq Raehan alias Inaq Rihanah (Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III) sebagai pemberi gadai/atau penjual dengan Haji Munawir Haris (semasa hidupnya ayah dari Tergugat V sampai dengan Tergugat X), Amaq Irdianah/Tergugat XI dan Samsudin/Tergugat XII selaku penerima gadai/atau pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat apapun bentuknya baik berupa SPPT, surat jual beli yang menyangkut tanah embung sengketa sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat adalah tidak mempunyai

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 5794 K/Pdt/2024



kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dari hasil keseluruhan pemanfaatan tanah embung sengketa secara tanggung rentang sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2023, yaitu selama 24 tahun untuk pemeliharaan ikan dan 5 tahun untuk pemanfaatan air tanah embung sengketa sejumlah Rp1.329.600.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah embung sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan bilamana dipandang perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi dari pihak Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Dan atau diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, IV, V, VI, VIII, XI, dan XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya, tanggal 25 April 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT MTR, tanggal 4 Juli 2024, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 5794 K/Pdt/2024



Penggugat tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya, tanggal 25 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/PDT-KASASI/2024/PN Pya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi Para Pemohon Kasasi dan mengabulkan kasasi Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) seluruhnya;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 5794 K/Pdt/2024*





2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 71/PDT/2024/PT MTR, tanggal 4 Juli 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya, tanggal 25 April 2024;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) adalah anak-anak dan cucu-cucu dari Almarhum Putrasih alias Amaq Ruminah;
- Menyatakan hukum bahwa tanah embung sengketa adalah hak dari almarhum Putrasih alias Amaq Ruminah yang oleh karenanya menjadi hak Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat);
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan dari Inaq Raehan alias Inaq Rihanah (semasa hidupnya ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III) maupun Haji Munawir Haris (semasa hidupnya ayah Tergugat V sampai dengan Tergugat X), Amaq Irdianah (Tergugat XI) dan Samsudin (Tergugat XII) yang telah melakukan gadai menggadai dan/atau memperjualbelikan tanah embung sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum bahwa gadai menggadai dan/atau jual beli atas tanah embung sengketa yang dilakukan oleh almarhumah Inaq Raehan alias Inaq Rihanah (Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III) sebagai pemberi gadai/atau penjual dengan Haji Munawir Haris (semasa hidupnya ayah dari Tergugat V sampai dengan Tergugat X), Amaq Irdianah/Tergugat XI dan Samsudin/Tergugat XII selaku penerima gadai/atau pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum;

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 5794 K/Pdt/2024*



- Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat apapun bentuknya baik berupa SPPT, surat jual beli yang menyangkut tanah embung sengketa sepanjang mengatasnamakan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) untuk membayar ganti rugi dari hasil keseluruhan pemanfaatan tanah embung sengketa secara tanggung rentang sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2023 yaitu selama 24 tahun untuk pemeliharaan ikan dan 5 tahun untuk pemanfaatan air tanah embung sengketa sejumlah Rp1.329.600.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah embung sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dan bilamana dipandang perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
- Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, IV, V, VI, VIII, XI dan XII mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Agustus 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang membatalkan

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 5794 K/Pdt/2024*





putusan Pengadilan Negeri Praya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam *posita* poin 7 Penggugat mendalilkan bahwa sekitar kurang lebih tahun 1999, salah satu dari saudara almarhum Putrasih alias Amaq Ruminah (ayah Penggugat IX, X, dan kakek Penggugat I sampai dengan VIII) yang bernama Inaq Raehan alias Inaq Rihanah (sekarang telah meninggal Ibu dari Tergugat I, IV dan Nenek dari Tergugat II, III) tanpa alasan yang sah dan tanpa seijin dari anak-anak/ahli waris almarhum Putrasih alias Amaq Ruminah (ayah Penggugat IX, X, dan kakek dari Penggugat I sampai dengan VIII) telah menggadaikan sebagian tanah hak dari almarhum Putrasih alias Amaq Ruminah (ayah Penggugat IX, X, dan Kakek Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII) yang berbentuk tanah embung seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang-orang bernama: Haji Munawir Aris (sekarang telah meninggal, orang tua/ayah dari Tergugat V sampai dengan Tergugat X), Amaq Irdinah (Tergugat XI) dan Samsudin (Tergugat XII);
- Bahwa Tergugat I dan IV perkara *a quo*, secara khusus mendalilkan dalam jawabannya terhadap tanah yang diuraikan dalam *posita* gugatan angka 4 (empat) yang di dalamnya termasuk tanah objek sengketa perkara *a quo* adalah tanah hak daripada Inaq Rehan alias Inaq Raihanah yang merupakan bagian warisan dari ayahnya yang bernama Amaq Putrasih (almarhum), karena itu tidak benar tanah tersebut di atas adalah bagian hak daripada Putrasih alias Amaq Ruminah (almarhum), sehingga secara hukum Tergugat I dan IV perkara *a quo* membantah gugatan Para Penggugat angka 4 (empat);
- Bahwa oleh karenanya sengketa *a quo* adalah mengenai kewarisan apakah merupakan harta waris hak milik Putrasih alias Amaq Ruminah (Penggugat) ataukah milik Inaq Rehan (Tergugat), dimana mereka adalah bersaudara, dan dengan belum adanya penentuan objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Amaq Putrasih atau Inaq Rehan maupun pembagiannya kepada ahli waris yang sah menurut hukum, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana kedua

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 5794 K/Pdt/2024



belah pihak seluruhnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: INAQ JUNAIDI dan kawan-kawan serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 71/PDT/2024/PT MTR, tanggal 4 Juli 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya, tanggal 25 April 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, namun demikian senyatanya Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. INAQ JUNAIDI, 2. LAMARIPU alias AMAQ RIPIH, 3. AISAH alias INAQ MARYAM, 4. MUHNI alias INAQ CIMING, 5. MUKSIN, 6. MUNIRAH alias INAQ LALA CAHYANI, 7. MUHSAN alias SAM, 8. HIKMAH alias INAQ MUHAMMAD, 9. JUNAIDI, dan 10. JUMNAH**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 71/PDT/2024/PT MTR, tanggal 4 Juli 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pya, tanggal 25 April 2024;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini;

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 5794 K/Pdt/2024*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp480.000,00 + |
| Jumlah                 | Rp500.000,00   |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

*Ditandatangani secara elektronik*

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

*Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 5794 K/Pdt/2024*